

Bản án số:04/2026/HS-ST
Ngày 09-01-2026

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 - HẢI PHÒNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Chu Thị Thu Hương.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Thành- Nguyên phó hiệu trưởng trường cao đẳng cao đẳng cơ giới xây dựng- Bộ giáo dục đào tạo

Bà Nguyễn Thị Mai- Nguyên trưởng phòng văn hóa xã hội phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Sáng – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Khánh, Cao Thị Thu T - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 01 năm 2026 tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 56/2025/TLST-HS ngày 19 tháng 12 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 65/2025/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 12 năm 2025 đối với bị cáo:

1. Nguyễn Lê Nguyên P, sinh ngày 17 tháng 6 năm 2009(tuổi tại thời điểm phạm tội: 16 tuổi 1 tháng 19 ngày) tại phường C, thành phố Hải Phòng; Số CCCD: 030209006346, do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 16/11/2023; Nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường C, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Học sinh; trình độ văn hoá (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Anh Đ và bà Nguyễn Thị L; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Văn D, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1987 tại phường T, thành phố Hải Phòng; Số CCCD: 030087009283, do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về

DC cấp ngày 19/8/2022; Nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn D1 và bà Đỗ Thị T1; Có vợ: Trần Thu H, có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- *Bị hại:* Nguyễn Hoàng H1, sinh ngày 27/6/2009 (đã chết).

Người đại diện hợp pháp cho Nguyễn Hoàng H1: Anh Nguyễn Văn H2, sinh năm 1977 (Cha ruột bị hại) và chị Nguyễn Thị T2, sinh năm 1985 (mẹ ruột của bị hại). Đều có địa chỉ: Tổ dân phố G, phường L, thành phố Hải Phòng. Đều vắng mặt.

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P: Anh Lê Anh Đ, sinh năm 1980 (Cha ruột của bị cáo) và chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1987 (mẹ ruột của bị cáo). Đều có địa chỉ: Tổ dân phố T, phường C, thành phố Hải Phòng; Có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P:* Bà Nguyễn Thị C – Trung tâm T5 thành phố Hải Phòng. Có mặt.

- Đại diện trường THPT N: Ông Nguyễn Đình T3 - Hiệu trưởng nhà trường. Vắng mặt.

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Cao Tiến M, sinh ngày 19/9/2009.

Người đại diện hợp pháp cho Cao Tiến M: Anh Cao Việt H3, sinh năm 1978 (bố ruột M). Địa chỉ: Tổ dân phố T, phường C, thành phố Hải Phòng. Vắng mặt.

2. Chị Trần Thu H, sinh năm 1988.

Địa chỉ: Tổ dân phố L T, thành phố Hải Phòng. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 06/8/2025, Nguyễn Lê Nguyên P điều khiển xe đạp điện của mình đến nhà Cao Tiến M, sinh ngày 19/9/2009, trú tại số A đường T, khu dân cư T, phường C, thành phố Hải Phòng để mượn xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Air Blade, màu sơn xanh xám, biển số 34C1-515.88, xe có dung tích xilanh 156.9cm³ của M. Do xe mô tô của M đang để ngoài quán V ở số F N, phường C, thành phố Hải Phòng nên M đưa chìa khóa xe cho P và bảo P ra quán lấy xe. P đi ra

quán Việt L1 gặp anh Trần Việt A, sinh năm 1999, trú tại F N, phường C, thành phố Hải Phòng để lấy xe. Sau đó, P điều khiển xe mô tô biển số 34C1-515.88 đến nhà cháu Nguyễn Hoàng H1, sinh ngày 27/6/2009, trú tại khu dân cư G, phường L, thành phố Hải Phòng, P điều khiển xe mô tô, sau xe chở cháu H1 ra đường Q và đi theo hướng cầu B đi ngã tư S. Khi đến Km86 đường Q thuộc địa phận tổ dân phố T, phường C, thành phố Hải Phòng, đây là đoạn đường thẳng được trải nhựa bằng phẳng, mặt đường rộng 13m được phân chia thành hai chiều riêng biệt bằng vạch sơn vàng nét đứt. Tiếp giáp với hai phía phải, trái của hiện trường là vỉa hè đường. Phần chiều đường theo hướng xe do P điều khiển có vạch sơn nét đứt màu trắng phân chia làn đường giành cho xe thô sơ. P điều khiển xe mô tô đi với tốc độ khoảng 70km/h và đi ở phần đường bên phải theo hướng đi của mình. Khi đó ở phía trước có xe ô tô 05 chỗ nhãn hiệu Toyota, số loại Vios, biển số 34A-938.71 do Nguyễn Văn D điều khiển đang chuyển hướng sang đường. Lúc này, P điều khiển xe mô tô đi với tốc độ nhanh, khi qua đoạn đường khu vực đông dân cư, có biển cảnh báo nguy hiểm đường giao nhau phía trước nhưng P không giảm tốc độ mà tiếp tục đi thẳng về phía ngã tư S để vượt qua xe ô tô. Lúc này, do D điều khiển xe ô tô chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chú ý nhường đường cho các phương tiện đang đi từ phía sau đến, nên khi xe ô tô do D điều khiển rẽ trái từ sát mép đường ra đến giữa làn đường, khi đó thấy xe ô tô chuyển hướng, P bấm còi và đánh lái sang trái đi sang phần đường ngược chiều để tránh, do P đang đi với tốc độ nhanh nên phần đầu phía trước xe mô tô do P điều khiển đã va chạm vào phần đầu bên trái xe ô tô biển số 34A-938.71 do D điều khiển làm cho xe mô tô đổ, P, H1 bị ngã ra đường và văng lên vỉa hè. Hậu quả, cháu H1 bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đ1, sau đó chuyển bệnh viện V1, do thương tích nặng không thể cứu chữa nên gia đình đưa về nhà, đến ngày 14/8/2025 cháu H1 tử vong. P bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đ1, 02 phương tiện bị hư hỏng.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường theo hướng các dấu vết, phương tiện có tại hiện trường tới mép đường phải của đường Q chiều ngã tư S đi cầu B. Hiện trường để lại vết trượt (dấu vết 1) rõ hình kéo theo bột cao su màu đen chiều hướng từ cầu B đi ngã tư S, từ trái qua phải, từ tim đường hướng vào lề đường, vết (1) có kích thước (0,65x0,07)m, đầu vết (1) cách mép đường phải 3,60m, cuối vết (1) cách mép đường phải 3,55m cách cuối vết (1) về phía Sao Đỏ 0,10m là vị trí tâm trục bánh trước, bên trái của xe ô tô (2) biển số 34A-938.71 đang đỗ trong tư thế hơi chéo so với lề đường đầu xe hướng lề đường phải, đuôi xe hướng lề đường trái, tâm trục bánh trước bên trái của xe ô tô (dấu vết 2) cách mép đường phải 3,50m; T4 trục bánh sau bên trái của xe ô tô (2) cách mép đường phải 5,60m và cách chân cột Km86 về phía Cầu B 2,80m, cách tâm trục bánh trước bên phải của xe ô tô (2) về phía Sao Đỏ 3,20m là vị trí tâm trục bánh sau của xe mô tô (dấu vết 3) biển số

34C1-515.88 đang trong tư thế đổ nghiêng nằm sang trái trên vỉa hè đường phải, đầu xe hướng S, đuôi xe hướng Cầu B, tâm trục bánh sau của xe mô tô (3) cách mép đường phải 2,60, tâm trục bánh trước xe mô tô (3) cách mép đường phải 2,60m; tâm trục bánh trước của xe mô tô (3) cách mép đường phải 2,20m cách tâm trục bánh trước của xe mô tô (3) về phía Sao đỏ 7,70m là tâm vũng máu (dấu vết 4) trên vỉa hè đường phải có kích thước (0,30x0,20)m, tâm vũng máu (4) cách mép đường phải 3,40m. Ở vỉa hè bên phải theo hướng cầu B đi ngã tư S có Biển báo nguy hiểm W207a “Giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh)”, biển cảnh báo nguy hiểm này cách chân cột Km 86 đường Q (vị trí xảy ra tai nạn) 15 mét và cách 80 mét là nơi giao nhau với đường không ưu tiên về hai phía”.

Kết quả khám nghiệm 02 phương tiện liên quan thể hiện:

Đối với xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios G màu sơn đỏ biển số 34A-938.71: Tại phần đầu ba đờ sóc bên trái có vết rách vỡ nhựa kích thước (60x52)cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 18cm; Bề mặt tai xe phía bên trái làm bằng kim loại phía ngoài sơn màu đỏ có vết bẹp lõm trượt xước bong sơn trên kim loại kích thước (42x32)cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 63cm; Cụm đèn chiếu sáng phải trước bên trái, đèn gầm phía trước bên trái bị vỡ hoàn toàn rời khỏi xe; Tại cạnh bên trái nắp ca bô có vết dầy lõm cong vênh kim loại có chiều từ trái qua phải, bị dầy lệch cong so với vị trí ban đầu là 20cm, vết có kích thước (78x36)cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 85cm; Phần đầu của khung xe phía trước bên trái bị dầy cong kim loại theo chiều từ trái sang phải, lệch một góc so với vị trí ban đầu 78°, điểm thấp nhất cách mặt đất 42cm; Cạnh bên trái của bầu lọc gió lắp đặt phía trước bên trái đầu xe được làm bằng nhựa màu đen có vết vỡ nhựa kích thước (10x8)cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 65cm.

Đối với xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade màu sơn ngoài ghi bạc đen, biển số 34C1-515.88: Bánh xe phía trước có lốp làm bằng cao su màu đen và vành làm bằng kim loại màu trắng phát hiện trên bề mặt lốp phía bên trái có vết trượt xước cao su có chiều từ trái qua phải có kích thước (5x15)cm. Tiếp giáp vết trượt xước cao su tại phần cạnh vành bên trái có vết trượt xước bẹp lõm kim loại chiều từ ngoài vào trong kích thước (7x0,5)cm, tâm vết cách chân van 19cm; Càng xe phía trước làm bằng kim loại bị dầy cong gấp kim loại theo chiều từ trước về sau, từ trái qua phải, lệch so với vị trí ban đầu góc 15°; Chấn bụn phía trước của bánh xe trước bị vỡ hoàn toàn rời khỏi xe; Cánh yếm xe phía bên trái phải được làm bằng nhựa phát hiện bị vỡ hoàn toàn rời khỏi xe; Cụm đèn chiếu sáng phía trước xe, phần trán xe, bảng điều khiển của xe bị vỡ hoàn toàn rời khỏi xe; Phần chấn bụn phía sau của bánh xe phía trước gắn liền với phần ốp nhựa phía dưới để chân phía trước bị vỡ nhựa, bung bật chốt hãm lệch rời khỏi vị trí ban đầu; Bạc để chân phía trước bên trái có phía trên

được làm bằng nhựa phát hiện tại đầu phía trước có vết vỡ nhựa kích thước (12x5)cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 27cm; Bạc để chân phía trước bên phải được làm bằng nhựa phát hiện bị vỡ hoàn toàn rời khỏi vị trí ban đầu xe; phần đầu phía trước của ốp nhựa ở sườn xe phía bên phải được làm bằng nhựa màu ghi bạc đen phát hiện bị vỡ, bung chốt hãm rời khỏi xe kích thước (53x13)cm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành phố H phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố H tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với D và P, kết quả nồng độ cồn 0.000mg/L, ma túy âm tính.

Nguyễn Lê Nguyên P không có giấy phép lái xe mô tô. Nguyễn Văn D có Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 số 300206007310 cấp ngày 23/7/2020, có giá trị đến ngày 23/7/2030. Nơi cấp: Bộ G.

Tại bản kết luận giám định tử thi số 2268/KL-KTHS ngày 20/8/2025 của Phòng K, Công an thành phố H đối với Nguyễn Hoàng H1 đã kết luận nguyên nhân tử vong do: Chấn thương sọ não. Cơ chế hình thành thương tích: Thương tích trên tử thi Nguyễn Hoàng H1 có đặc điểm do vật tày gây nên.

Tại bản kết luận giám định tổn thương cơ thể số 596/2025/KLTTCT-TTPYHP ngày 22/9/2025 của Trung tâm pháp y H4 đối với Nguyễn Lê Nguyên P kết luận: Tỷ lệ phần trăm cơ thể của anh Nguyễn Lê Nguyên P tại thời điểm giám định là 18%.

Tại Kết luận định giá tài sản số 234/KL-HĐĐGTS ngày 27/10/2025 của Hội đồng định giá tài sản Ủy ban nhân dân thành phố H kết luận: Giá trị thiệt hại của xe ô tô biển số 34A-938.71 nhãn hiệu Toyota, số loại Vios, màu sơn đỏ, giá trị tài sản 36.763.000 đồng; Giá trị thiệt hại của xe mô tô biển số 34C1-515.88, loại xe hai bánh từ 50-175m³ nhãn hiệu Honda, số loại Air Blade, màu sơn xanh xám, giá trị tài sản 14.991.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 31/CT-VKS-CL ngày 18/12/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng truy tố bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét về bồi thường thiệt hại nào khác.

Người bào chữa cho bị cáo P đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt đối với bị cáo P từ 18 đến 21 tháng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường C, thành phố Hải Phòng nơi bị cáo cư trú để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội đối với các bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị Tòa án:

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; khoản 1 Điều 119; Điều 124, khoản 1 Điều 179 Luật tư pháp người chưa thành niên đối với bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P; Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn D.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P, Nguyễn Văn D phạm tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đề nghị xử phạt Nguyễn Lê Nguyên P từ 22 tháng đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường C, thành phố Hải Phòng nơi bị cáo cư trú để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách; Đề nghị xử phạt Nguyễn Văn D từ 12 tháng đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường T, thành phố Hải Phòng nơi bị cáo cư trú để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Về hình phạt bổ sung: Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn D.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn D 01 giấy phép lái xe ô tô hạng B, số 300206007310 cấp ngày 23/7/2020, mang tên Nguyễn Văn D có giá trị đến ngày 23/7/2030.

Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Cơ quan điều tra Công an Thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, truy tố, phù hợp nội dung biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, phù hợp vật chứng đã thu giữ, các kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 06/8/2025, tại K đường Q thuộc địa phận khu dân cư N, phường C, thành phố Hải Phòng, Nguyễn Lê Nguyên P điều khiển xe mô tô biển số 34C1-511.88, dung tích xilanh 156.9cm³, phía sau xe chở cháu Nguyễn Hoàng H1 đi theo hướng cầu B - ngã tư S, khi qua đoạn đường trong khu vực đông dân cư và có biển cảnh báo nguy hiểm đã không chú ý giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn nên xe mô tô do P điều khiển đã va chạm với xe ô tô do Nguyễn Văn D điều khiển. D điều khiển xe ô tô biển số 34A-938.71 cùng chiều phía trước đang chuyển hướng sang đường không đảm bảo an toàn, gây trở ngại, nguy hiểm cho xe mô tô do P điều khiển đi phía sau, cùng chiều, làm cháu H1 tử vong, P bị tổn thương cơ thể 18%, xe mô tô bị hư hỏng giá trị thiệt hại 14.991.000 đồng, xe ô tô bị hư hỏng giá trị thiệt hại 36.763.000 đồng. Tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, P không có giấy phép lái xe mô tô, D có giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do Nguyễn Lê Nguyên P không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô đi khu vực đông dân không chú ý giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nguyễn Văn D điều khiển xe ô tô chuyển hướng khi không đảm bảo điều kiện an toàn đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đều dẫn đến hậu quả làm chết 01 người nên bị cáo P, bị cáo D đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9- Hải Phòng truy tố bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS, truy tố Nguyễn Văn D về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm an toàn sự hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông đường bộ, cũng như tính mạng của anh H1. Các bị cáo đều thực hiện hành vi với lỗi vô ý do cẩu thả, không có đồng phạm. Bị cáo P điều khiển xe mô tô không đúng tốc độ, bị cáo D

điều khiển xe ô tô khi chuyển hướng không chú ý quan sát, chưa đảm bảo điều kiện an toàn đã chuyển hướng dẫn đến hậu quả làm anh H1 chết.

Khi áp dụng hình phạt cho các bị cáo, Hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ sau: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Việc gây ra tai nạn lần này là ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo. Hơn nữa, khi sự việc xảy ra, các bị cáo đã có thái độ chấp hành pháp luật tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn, hối lỗi với hành vi của mình, tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình bị hại nên hậu quả được khắc phục một phần. Đại diện gia đình bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS. Đối với bị cáo P khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mới 16 tuổi 1 tháng 19 ngày nên khi áp dụng hình phạt đối với bị cáo phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ bị cáo sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly các bị cáo khỏi xã hội vẫn có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung nên cần chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát khu vực 9- Hải Phòng tại phiên tòa.

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo D không hành nghề lái xe nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố C đã thu giữ và trả lại xe ô tô biển số 34A-938.71 thuộc sở hữu của vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn D, xe mô tô biển số 34C1-515.88 thuộc sở hữu của anh Cao Tiến M, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố H đã trả lại xe ô tô cùng các giấy tờ kèm theo cho bị cáo D, trả lại xe mô tô cùng các giấy tờ kèm theo cho Cao Tiến M(giao cho ông Cao Việt H3 và bà Hồ Thị Q quản lý) là phù hợp với điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết.

Do không cấm bị cáo hành nghề lái xe trong thời hạn nhất định nên cần trả lại giấy phép lái xe ô tô hạng B số 300206007310 cấp ngày 23/7/2020, mang tên Nguyễn Văn D có giá trị đến ngày 30/7/2030 cho bị cáo D.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra vụ án, các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Lê Nguyên P cùng gia đình đã bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, tổn thất về tinh thần, cùng các khoản phải bồi thường khác cho gia đình cháu Nguyễn Hoàng H1 với tổng số tiền là 240.000.000 đồng (D bồi thường 190.000.000 đồng, P bồi thường 50.000.000 đồng). Những người đại diện hợp pháp của cháu H1 xác định về trách nhiệm dân sự đã thoả thuận giải quyết xong, không có yêu cầu đề nghị gì thêm và có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị can.

Đối với thiệt hại do hư hỏng xe ô tô biển số 34A-938.71, D không yêu cầu P phải bồi thường; thiệt hại do hư hỏng xe mô tô biển số 34C1-515.88, M không yêu cầu bồi thường. Đối với tổn thương cơ thể của P, P và đại diện hợp pháp không yêu cầu D phải bồi thường, do vậy về trách nhiệm dân sự không phải đặt ra để giải quyết.

[8] Đối với Cao Tiến M, sinh ngày 19/9/2009 đã có hành vi: "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên khi thực hiện hành vi (ngày 06/8/2025) M 15 tuổi 10 tháng 18 ngày, chưa đủ 16 tuổi, nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự. Hành vi của M là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ "Giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện", cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố H ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định.

Đối với Trần Việt A, sinh năm 1999, được Cao Tiến M gửi xe mô tô biển số 34C1- 515.88, anh Việt A không đưa chìa khóa xe và không quen biết Nguyễn Lê Nguyên P, không biết việc P không có giấy phép lái xe theo quy định nên không có lỗi trong vụ tai nạn, không phạm tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" quy định điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P, bị cáo Nguyễn Văn D bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; khoản 1 Điều 119; Điều 124, khoản 1 Điều 179 Luật tư pháp người chưa thành niên đối với bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn D.

Áp dụng khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của BLTTHS; Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P, bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P 22 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P cho UBND phường C, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn D cho UBND phường T, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Hủy lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 7254/LC-ĐTTH ngày 23/9/2025 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H đối với bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P.

Hủy lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 7253/LC-ĐTTH ngày 23/9/2025 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H đối với bị cáo Nguyễn Văn D.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết.

2. Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn D 01 giấy phép lái xe ô tô hạng B, số 300206007310 cấp ngày 23/7/2020, mang tên Nguyễn Văn D có giá trị đến ngày 23/7/2030(trả tại phiên tòa).

Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Lê Nguyên P, bị cáo Nguyễn Văn D mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị cáo P, người bào chữa cho bị cáo P có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người đại diện hợp pháp của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo liên quan có quyền và nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hải Phòng;
- VKSND khu vực 9 - Hải Phòng;
- Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng;
- Phòng HSNV- Công an TP Hải Phòng;
- THADS TP Hải Phòng;
- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp của bị cáo Phú;
- Đại diện hợp pháp của bị hại;
- Đại diện hợp pháp của Người có QLNVLQ;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu: HS, THS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Chu Thị Thu Hương